

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)



งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๒๙๘๘

เว็บไซต์ www.rtrda.or.th

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม อีกทั้ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้หลักการที่ภาครัฐต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมขอ'บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในปี ๒๕๘๐ การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม "คน" ทุกกลุ่มในสังคม ให้มีจิตสำนึกและมีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องได้รับสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้จะได้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทว. จึงจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่ชัดเจนทั้งข้อมูล รายละเอียด มีขั้นตอนและส่วนงานที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอน วิธีการในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วนและสทร. สามารถดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร้องเรียน ควรระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

๓.๓.๑ เขียนที่ วัน เดือน ปี

๓.๓.๒ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๓.๓.๓ ระบุค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ถูกร้องเรียน

๓.๓.๔ ยื่นหรือระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ (หากมี)

๓.๓.๕ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือร้องเรียนกรณีร้องเรียนด้วยตนเอง

กรณีร้องเรียนที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของ สทร. ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ตามข้อ ๓.๓.๓ ให้ครบถ้วน

กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์แล้ว ควรแนะนำให้ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ (หรือช่องทางอื่น เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อความครบถ้วนและชัดเจนของข้อมูล ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ตามข้อ ๓.๓.๓ ให้ครบถ้วน

กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการการให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสดังกล่าว ไม่เปิดเผยข้อมูล ชื่อ-สกุล หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ (การคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสด)

การรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ ในทุกขั้นตอนให้ถือเป็นความลับ

๒. ช่องทางการร้องเรียน

การมีส่วนร่วมให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสดการทุจริต สทร. เปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้หลายช่องทาง ดังที่ปรากฏต่อไปนี้

	ช่องทาง	ระยะเวลาการให้บริการ
๑.	สถานที่ให้บริการ (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ ๑๑๑ ชั้น ๑๐ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐	เปิดให้บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.	สถานที่ให้บริการ (ร้องเรียนทางไปรษณีย์) ถึง งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ที่อยู่ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ ๑๑๑ ชั้น ๑๐ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐	เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะดำเนินการตรวจรับเอกสารในเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.	สถานที่ให้บริการ (ติดต่อออนไลน์) เว็บไซต์ สทร. (https://www.rtrda.or.th/)	เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.	สถานที่ให้บริการ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@trda.or.th	เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕.	สถานที่ให้บริการ (ติดต่อทางโทรศัพท์) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๘ ๒๙๘๘ หรือ ๐๘๒ ๒๐๔ ๒๙๘๘ <u>หมายเหตุ</u> : หน่วยงานจะรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ใน เบื้องต้น และให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมเป็น หนังสือเพื่อประกอบการพิจารณา	เปิดให้บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

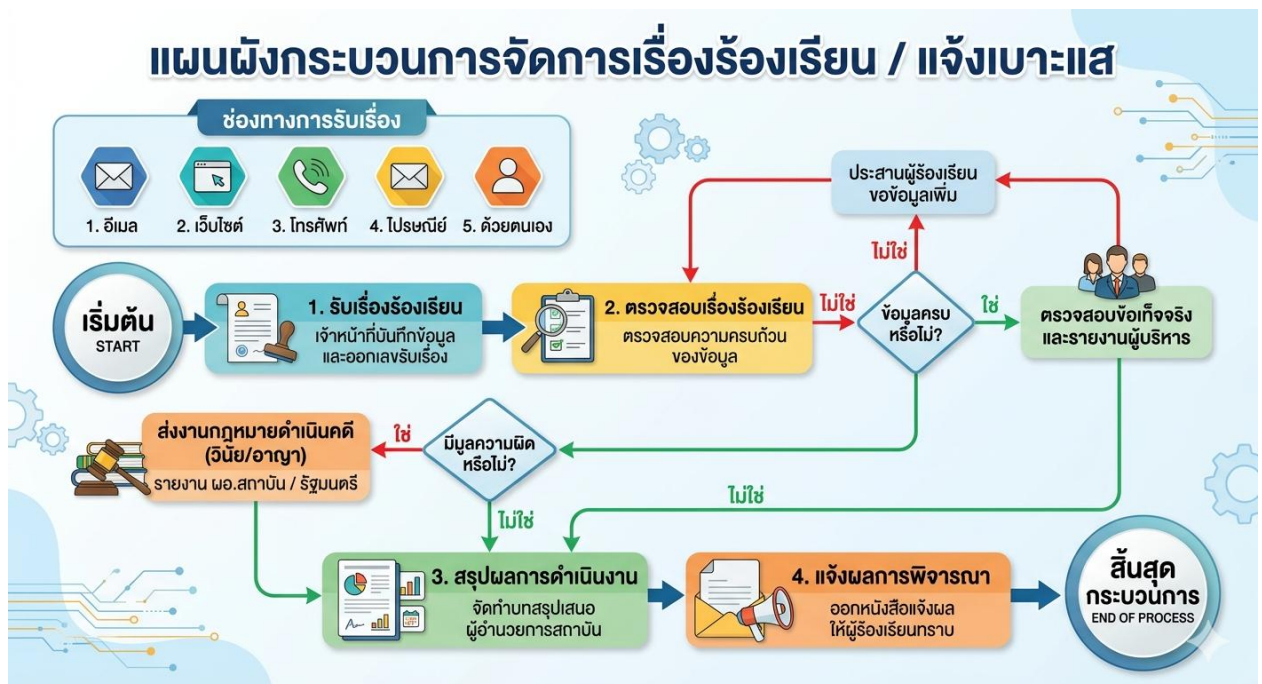
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มบริหารภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ/ตรวจรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยจำเป็นต้องตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และรายงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ทั้งนี้ ในช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ สทร. เป็นหน้าที่ของงานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มบริหารภายใน ที่จะต้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นประจำทุกวัน เพื่อตอบสนองเรื่องร้องเรียนได้ทันทั่วถึงและป้องกันการพิจารณาเรื่องร้องเรียนล่าช้าเกินสมควร

๔. ขั้นตอน/วิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ

๔.๑ ในเบื้องต้นขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นไปตามแผนภาพที่ปรากฏ ดังนี้



๔.๒ ในรายละเอียดขั้นตอน/วิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ดำเนินการตามตารางดังนี้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้

ลำดับ ขั้นตอน	การดำเนินการ	ระยะเวลา (ประมาณ)
	เมื่อมีผู้ร้องเรียน แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	-
๑	งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน	๓๐ นาที
๒	เมื่อรับเรื่องแล้วจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน - กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะดำเนินการประสานกับผู้ร้องเรียน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม - กรณีพิจารณาเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเองและแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนให้ทราบ ผลการดำเนินการเบื้องต้นดังกล่าว	๓ วัน
๓	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการสถาบัน และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อรับทราบทันที	๗ วัน
๔	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำบันทึกแจ้งผู้อำนวยการสถาบัน กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานสามารถสรุปได้ชัดเจนถึงชั้นข้อมูลความผิด ต้องมีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญา โดยงานกฎหมายต้องดำเนินการพิจารณาเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยหรืออาญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) และรายงานความคืบหน้าให้ผู้อำนวยการสถาบัน และรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพื่อทราบ เป็นระยะตามความเหมาะสม	๓๐ วัน
๕	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดสรุปผล การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เสนอผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อทราบ	๓ วัน
๖	เจ้าหน้าที่งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน แจ้งผลการร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียน เพื่อทราบ	๓ วัน